



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 23

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Einführung eines
Bildungsfreistellungsgesetzes**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung eines Bildungsfreistellungsgesetzes

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsfreistellung im Freistaat Ostdeutschland

Das nachstehende wird Gesetz:

Gesetz über den Anspruch auf Bildungsfreistellung im Freistaat Ostdeutschland

(Ostdeutsches Bildungsfreistellungsgesetz – OstBFG)

§ 1

Begriffsbestimmungen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Arbeitnehmer:innen;
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, einschließlich der

Student:innen, die einen dualen Studiengang absolvieren;

3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Absatz 1 Arbeitsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 10) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich der in Heimarbeit Beschäftigten und der ihnen Gleichgestellten;
4. Beamnt:innen im Sinne des § 1 des Ostdeutschen Beamtengesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das zuletzt durch Artikel

10 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;

5. Richter:innen sowie Staatsanwält:innen im Sinne des § 2 des Ostdeutschen

Richtergesetzes vom 4. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 446, 451), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;

6. die in Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigten.

- (2) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen.

- (3) Für den Begriff der Weiterbildung gelten die Vorgaben gemäß § 2 des Weiterbildungsgesetzes vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270),

das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist.

- (4) Ehrenamtliche Tätigkeiten im Sinne dieses Gesetzes sind Tätigkeiten, die in Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten zur Stärkung des demokratischen Gemeinwesens oder in sonstigem besonderen

Gemeinwohlinteresse ausgeübt werden. Das für Arbeit zuständige Staatsministerium regelt die Bereiche der ehrenamtlichen Tätigkeiten, für deren Qualifizierung ein Anspruch auf Bildungszeit besteht, durch Rechtsverordnung.

§ 2

Anspruch auf Bildungsfreistellung

- (1) Die im Freistaat Ostdeutschland Beschäftigten, deren Beschäftigungsverhältnis bei demselben Arbeitgeber länger als sechs Monate bestanden hat, haben gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgeltes zum Zwecke der Weiterbildung sowie der Qualifizierung zur

Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten (Bildungsfreistellung). Die Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten soll die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements fördern.

- (2) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung beläuft sich auf fünf Arbeitstage in einem Kalenderjahr. Arbeitet die oder der Beschäftigte regelmäßig an mehr oder weniger als fünf Tagen in der Woche, erhöht oder verringert sich der Anspruch entsprechend.
- (3) Die oder der Beschäftigte kann Bildungsfreistellungstage aus dem folgenden Kalenderjahr in das laufende Kalenderjahr übertragen.
- (4) Im Falle des Arbeitsplatzwechsels muss sich die oder der Beschäftigte die im selben Kalenderjahr einschließlich der im Vorgriff auf das folgende Kalenderjahr vom bisherigen Arbeitgeber bereits gewährte Bildungsfreistellung anrechnen lassen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses der oder dem Beschäftigten eine

Bescheinigung über die gewährte Bildungsfreistellung auszuhändigen.

- (5) Freistellungen, die aufgrund tarifvertraglicher Regelungen, betrieblicher Vereinbarungen sowie sonstiger vertraglicher oder betrieblicher Regelungen für Zwecke der Weiterbildung im Sinne dieses Gesetzes gewährt wurden, werden auf den Anspruch auf Bildungsfreistellung nach Absatz 2 angerechnet, soweit ein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht.
- (6) Freistellungen, die aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen für Zwecke der Weiterbildung sowie der Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten gewährt werden, werden auf den Anspruch auf Bildungsfreistellung nach Absatz 2 nicht angerechnet.

§ 3

Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung

- (1) Eine Bildungsfreistellung nach diesem Gesetz kann nur für anerkannte Weiterbildungsveranstaltungen gemäß § 5 beansprucht werden.

- Die Teilnahme an einer anerkannten Weiterbildungsveranstaltung unterliegt der freien Wahl der oder des Anspruchsberechtigten.
- (2) Die Inanspruchnahme und der Zeitraum der Bildungsfreistellung soll dem Arbeitgeber so früh wie möglich, möglichst jedoch sechs Wochen vor Beginn der gewünschten Freistellung schriftlich mitgeteilt werden.
- (3) Der Mitteilung nach Absatz 2 ist der Nachweis der Anerkennung nach § 5, des Inhalts und Zeitraums der Weiterbildungsveranstaltung beizufügen. Nach Beendigung der Weiterbildungsveranstaltung ist dem Arbeitgeber eine Teilnahmebestätigung vorzulegen. Die nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Bescheinigungen sind den Teilnehmer:innen der Weiterbildungsveranstaltung von der Veranstalter:in unentgeltlich auszustellen.
- (4) Die Bildungsfreistellung kann versagt werden, wenn ihr in dem beantragten Zeitraum dringende betriebliche oder dienstliche Belange entgegenstehen. Dringende betriebliche oder dienstliche Belange liegen auch dann vor, wenn im laufenden Kalenderjahr mehr als ein Drittel der Beschäftigten des Arbeitgebers eine Bildungsfreistellung nach diesem Gesetz in Anspruch nimmt. Dringende betriebliche oder dienstliche Belange können bei den zu ihrer Ausbildung Beschäftigten sowie Student:innen, die in einem dualen Studiengang immatrikuliert sind, nicht geltend gemacht werden.
- (5) Versagt der Arbeitgeber die Freistellung, ist dies der oder dem Beschäftigten innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Mitteilung nach Absatz 2 schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Erfolgt die Versagung der Freistellung nicht formgerecht innerhalb dieser Frist, gilt die Freistellung als erteilt.
- (6) Ist die Bildungsfreistellung für das laufende Kalenderjahr versagt worden, wird der Freistellungsanspruch auf das

folgende Kalenderjahr
übertragen.

§ 4

Bildungsfreistellungsentgelt; Verbot der Erwerbstätigkeit

- (1) Für die Berechnung des Bildungsfreistellungsentgeltes und im Falle der Erkrankung während der Bildungsfreistellung gelten die §§ 9, 11 und 12 des Bundesurlaubsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 800-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend. Eine Abgeltung der Bildungsfreistellung findet nicht statt.
- (2) Während der Bildungsfreistellung darf die oder der Beschäftigte keine dem Zweck dieses Gesetzes zuwiderlaufende Erwerbstätigkeit ausüben.

§ 5

Verbot abweichender Vertragsgestaltung

Von den Vorschriften dieses Gesetzes darf nur durch Tarifvertrag und nur der Gestalt abgewichen werden, dass die Bildungsfreistellung nicht mehr als drei Tage umfasst. Wird nach Satz 1 durch Tarifvertrag von den Vorschriften dieses Gesetzes abgewichen, so sind andere Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung zu vereinbaren, die in qualitativer und quantitativer Hinsicht den Vorschriften gleichkommen.

§ 6

Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen

- (1) Weiterbildungsveranstaltungen, die von Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Freistaat Ostdeutschland, von anerkannten oder genehmigten Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat Ostdeutschland, von der Bundes- oder Landeszentrale für politische Bildung, von der Deutschen Richterakademie, von Hochschulen oder Berufsakademien durchgeführt werden, gelten als anerkannt.

(2) Weiterbildungsveranstaltungen, die von anerkannten Trägern, Einrichtungen, Landesorganisationen und Landesverbände der Weiterbildung sowie Volkshochschulen nach § 5 des Weiterbildungsgesetzes angeboten werden, gelten als anerkannt.

(3) Als anerkannt gelten auch Weiterbildungsveranstaltungen, die nach § 3 des Weiterbildungsgesetzes Gesundheitsfachberufe vom 4. November 2002 (SächsGVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 434) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, nach § 24 des Ostdeutschen Heilberufekammergesetzes vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), das zuletzt durch das Gesetz vom 15. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 764) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder nach § 19 des Landesjugendhilfegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2008

(SächsGVBl. S. 578), das zuletzt durch die Verordnung vom 31. Januar 2023 (SächsGVBl. S. 64) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, anerkannte Einrichtungen anbieten.

(4) Weiterbildungsveranstaltungen, die aufgrund vergleichbarer Rechtsvorschriften anderer Bundesländer dort anerkannt worden sind, werden anerkannt.

(5) Die Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen, die nicht unter die Absätze 1 bis 4 fallen, erfolgt durch das für Arbeit zuständige Staatsministerium.

§ 7

Anerkennungsverfahren

(1) Der Antrag auf Anerkennung einer Weiterbildungsveranstaltung ist von der Bildungseinrichtung schriftlich einzureichen. Der Antrag kann auf Einzelanerkennung oder Typenankennung von Weiterbildungsveranstaltungen gerichtet sein.

Weiterbildungsveranstaltungen
werden anerkannt, wenn:

1. sie der Weiterbildung oder der Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten im Sinne dieses Gesetzes dienen;
2. sie mindestens einen Tag in Block- oder Intervallform und in der Regel je Tag sechs Unterrichtsstunden von jeweils 45 Minuten umfassen;
3. sie von der Bildungseinrichtung in geeigneter Weise bekannt gemacht werden;
4. sie der organisatorischen und fachlich-pädagogischen Durchführung der Bildungseinrichtung unterliegen, die die Anerkennung beantragt, und die die Bildungseinrichtung durch ihre Ausstattung, Lehrkräfte, Bildungsziele und die Qualität ihrer Bildungsarbeit eine sachgemäße

Weiterbildung
gewährleistet;

5. sie mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und mit der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland in Einklang stehen und
6. sie die Teilnahme unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, Partei, Gewerkschaft oder sonstigen Vereinigung oder Institution ermöglichen.

(2) Die Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen erfolgt grundsätzlich unbefristet. Sie kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für eine Anerkennung nicht mehr vorliegen.

(3) Das für Arbeit zuständige Staatsministerium oder die von ihm beauftragte Behörde veröffentlichen in geeigneter Weise eine Liste der anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen.

(4) Das Nähere zur Anerkennung von

Weiterbildungsveranstaltungen,
insbesondere zum Verfahren, zu
Fristen, zu
Aufbewahrungspflichten für
Unterlagen und Dateien, die für
die Anerkennungsanforderungen
maßgeblich sind, zur
Übertragung der Zuständigkeit
auf eine Behörde und zur
Schlichtung, regelt das für Arbeit
zuständige Staatsministerium
durch Rechtsverordnung.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT